



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

27 במרץ 2024

1737

י"ז באדר ב' התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (פגישה עם עורך דין
של עצור בעבירת ביטחון) (תיקון), התשפ"ד-2024 844

הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (פגישה עם עורך דין של עצור בעבירת ביטחון) (תיקון), התשפ"ד-2024

הארכת תוקף

1. בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (פגישה עם עורך דין של עצור בעבירת ביטחון), התשפ"ד-2024 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, במקום "כ"ד באדר ב' התשפ"ד (3 באפריל 2024)" יבוא "י"ב בסיוון התשפ"ד (18 ביוני 2024)".

דברי הסבר

בוצעו הפשעים, ונוסף על כך חלק מהזירות הוכרו כשטח צבאי סגור והיה קשה להגיע אליהן לאיסוף ראיות. גם כיום, החקירה מתנהלת במקביל ללחימה ולקרבות עזים בשטח עזה וכן תחת התקפות רב-זירתיות, בעיקר באמצעות ירי מרחוק, שמופנות כלפי שטח המדינה.

בהינתן היקף העצורים הגדול ומורכבות החקירה כמפורט לעיל, צפויה החקירה הפלילית לארוך פרק זמן ממושך ביותר. לצורך כך, הוקם במשטרת ישראל צוות חקירה ארצי מיוחד, אשר פועל לחקירת המחבלים הרבים שנעצרו ולאוסוף ראיות בעשרות זירות טבח בעוטף עזה.

נוסף על כך, אירועי הלחימה המתמשכים בחבל עזה נגד ארגוני הטרור, אשר חלק מהעצורים האמורים חברים בהם, ואשר במהלכם נעצרים עצורים רבים נוספים, מוסיפים על מורכבות החקירה.

לצורך המשך המלחמה נודעת חשיבות עליונה למיצוי כלל המידע שברשות אותם מחבלים עצורים, שקיים חשש של ממש כי זליגתו לגורמים בלתי מורשים עלולה להביא לפגיעה בחיי אדם. כמו כן, לנוכח הימשכות החקירה הצפויה, קיים חשש כי זליגת מידע מהחקירה עלולה להביא לשיבוש מעצרים של חשודים נוספים, להפריע לגילוי ראיה או תפיסתה ולשבש את החקירה.

מעצרים חריגים בהיקף ובמורכבות של מפגעי אירועי 7 באוקטובר, שאליהם הצטרפה כמות לא מבוטלת של מעצרים בעקבות אירועי הלחימה בחבל עזה הנמשכים גם בימים אלה, וכן המתקפה נגד מדינת ישראל והלחימה הנמשכת, לצד מורכבות החקירה בכללותה, כמו גם הצורך בהבטחת האינטרס הלאומי שבשמירה על חיי אדם ובקידום החקירה ומניעת סיכולה, מעלים צורך חיוני והכרחי למתן אפשרות למניעת פגישת עצורים אלה עם עורך דין לפרק זמן ארוך משמעותית מהקבוע כיום בחוק המעצרים, ואף מההסדר החל בעניין מעצרים של חשודים בעבירות ביטחון באזור יהודה והשומרון.

ההסדר הקיים בחוק המעצרים מאפשר מניעת פגישה עם עורך דין לחשוד בעבירת ביטחון כהגדרתו בחוק לתקופה של עד 21 ימים. לנוכח העובדה שהתקופות המרביות המנויות בחוק המעצרים למניעת מפגש של עצור בעבירת ביטחון עם עורך דין עמדו לפוג, ולכך

כללי בבוקר יום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) החלה מתקפת טרור רצחנית מרצועת עזה על מדינת ישראל. אלפי מחבלים חדרו משטח רצועת עזה לשטחה של ישראל מהיבשה, מהאוויר ומהים ותקפו באכזריות אזרחים וחיילים, במקביל לשיגור של אלפי רקטות לשטח מדינת ישראל. במתקפת הטרור רצחו מחבלים מעל 1,200 אזרחים וחיילים ישראלים ופצעו אלפים, ולמעלה מ-200 אזרחים וחיילים נחטפו לשטח רצועת עזה.

לנוכח האירועים האמורים, הכריז שר הביטחון באותו יום על מצב מיוחד בעורף מכוח סמכותו לפי סעיף 9(ג) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951. בהתאם לסעיף 9(א)(5) לאותו חוק, החליטה ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ביום כ"ז בתשרי התשפ"ד (12 באוקטובר 2023), לאשר את ההכרזה בשטחה של כל מדינת ישראל. הכרזה זו מוארכת מזמן לזמן על ידי הממשלה, באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, וכעת היא בתוקף עד יום כ"ב באדר ב' התשפ"ד (1 באפריל 2024).

ביום כ"ג בתשרי התשפ"ד (8 באוקטובר 2023) הודיע הקבינט המדיני-ביטחוני כי הכריז על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה. בהתאם להכרזה זו אירועי מלחמת "חרבות ברזל" החלו ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) בשעה 6:00 בבוקר.

במהלך הלחימה נתפסו בשטחה של מדינת ישראל מחבלים רבים, ולגבי רובם מתקיים הליך חקירה פלילי בחשד לעבירות ביטחון, כהגדרתן בסעיף 35(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996 (להלן – חוק המעצרים).

חקירת המחבלים שלקחו חלק במתקפת הטרור היא מורכבת וחריגה, ויש לה מאפיינים ייחודיים שטרם נודעו כמותם בישראל: החקירה מתייחסת לפשעים האכזריים שביצעו המחבלים אך תכליתה גם להפיק מידע רב ערך להמשך המלחמה; היא נסובה סביב עשרות זירות שבהן התחוללו הפשעים; יש מספר גדול של מחבלים שביניהם קשרים מגוונים; מספר הקורבנות והעדים הוא עצום – בהם אלפי פצועים המצויים במצב פיזי או נפשי קשה, שמקשה על גביית העדויות; היקף הראיות הוא עצום; החקירה התנהלה תחילה תוך כדי לחימה קשה באזורים שבהם

¹ ס"ח התשפ"ד, עמ' 462.

2. בתוספת לחוק העיקרי, בתקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (פגישה עם עורך דין של עצור בעבירת ביטחון), התשפ"ד-2023,² המובאות בה, בתקנה 2, בסעיף 35 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996,³ המובא בה, בסעיף קטן (ד), האמור בו יסומן "(1)", במקום "180" יבוא "60", בכל מקום, במקום "לפי סעיף קטן זה" יבוא "לפי פסקה זו" ואחרי יבוא:

ד ב ר י ה ס ב ר

הצעת חוק ממשלתית על שולחן הכנסת, בדבר ההסדרים הנדרשים שיתוו את סדרי הדין לצורך חקירה והעמדה לדין של המפגעים החשודים, עלה הצורך בהארכת תוקפן של תקנות שעת החירום לפרק זמן נוסף, ובהתאמתן לצרכים הביטחוניים, שהיו קיימים באותה עת. ביום י"ב בשבט התשפ"ד (22 בינואר 2024) נכנס לתוקף החוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (פגישה עם עורך דין של עצור בעבירת ביטחון), התשפ"ד-2024 (להלן – החוק להארכת תוקף תקנות שעת החירום), אשר האריך את התקופות של מניעת הפגישה של העצורים האמורים עם עורך דין לתקופה של עד 180 ימים. תיקון זה נעשה כדי לתת מענה לצרכים הביטחוניים והחקירתיים שהיו קיימים בעת חקיקת החוק, במסגרת החוק האמור תוקנה ההגדרה "עצור" כך שתחול על חשוד בעבירת ביטחון כאמור בסעיף 35(ב) לחוק המעצרים בשל פעולות האיבה שהתרחשו בין יום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) ליום כ"ח בתשרי התשפ"ד (13 באוקטובר 2023), לאחר שהוברר כי פעולות האיבה התרחשו עד למועד זה, או על מי שחשוד כאמור בשל פעולות המלחמה המוגדרות כפעולות המלחמה בחבל עזה החל ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023). החוק האריך את תוקפן של תקנות שעת החירום עד יום כ"ד באדר ב' התשפ"ד (3 באפריל 2024).

מכיוון שתוקפו של החוק להארכת תוקף תקנות שעת החירום עומד לפוג, ובשל הצרכים הביטחוניים המובהקים בהמשך מתן הסמכות למניעת פגישה של חלק מאותם עצורים עם עורך דין לתקופות העולות על הקבוע בחוק המעצרים, ומשום שטרם הסתיימו הדיונים הפנים-ממשלתיים לצורך הנחת הצעת חוק ממשלתית על שולחן הכנסת, בדבר ההסדרים הנדרשים שיתוו את סדרי הדין לצורך חקירה והעמדה לדין של המחבלים העצורים, יש צורך בהארכה נוספת של תקנות שעת החירום, לתקופה שתאפשר את קידום ההסדר במהלך כנס הקיץ של הכנסת, כל זאת בכפוף לצורכי גופי האכיפה.

בתוך כך, הצרכים הביטחוניים המחייבים הסדר בעניין מניעת פגישה עם עורך דין, החורג באופן משמעותי מהקבוע בחוק המעצרים, נבחנים באופן קבוע, בהתאם לנסיבות המשתנות, לצרכים הביטחוניים והחקירתיים ולמצב הלחימה. על רקע האמור, מוצע במסגרת תיקון זה לקצר את פרקי הזמן למניעת פגישה עם עורך דין שנקבעו בחוק להארכת תקנות שעת החירום וכן לייצר הבחנה חדשה בין העילות המאפשרות את הארכת תקופת מניעת

שמצב החירום חייב, ועודנו מחייב, את המשך מניעת המפגש כאמור כפי שהוסבר לעיל, ומכיוון שמגבלת הזמן לא אפשרה לחוקק הסדר לעניין זה בכנסת, הותקנו ביום ט' בחשוון התשפ"ד (24 באוקטובר 2023) תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (פגישה עם עורך דין של עצור בעבירת ביטחון), התשפ"ד-2023 (להלן – תקנות שעת החירום או התקנות). תקנות שעת החירום קובעות הסדר חדש שיחול על עצורים החשודים בעבירת ביטחון, כהגדרתה בסעיף 35(ב) לחוק המעצרים, אשר נעברה במסגרת אירועי מלחמת "חרבות ברזל".

לגבי עצורים אלה, נקבע בתקנות שעת החירום כי לא יחולו ההוראות לעניין פרקי הזמן המותרים לדחיית פגישה עם עורך דין, הקבועות בסעיף 35(ג) ו-(ד) לחוק המעצרים ובתקנה 2(א) ו-(ב) לתקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (דחיית פגישת עצור בעבירות ביטחון עם עורך דין), התשנ"ז-1997. חלק זאת, יחול לגבי עצורים אלה סעיף 35(ג) ו-(ד) בנוסחו החדש בהתאם לתקנות שעת החירום, המאריך את התקופות המרביות המותרות לדחיית פגישה של העצור עם עורך דין לתקופה מרבית של 90 ימים, אם מתקיימת אחת העילות המפורטות בסעיף 35(א) לחוק המעצרים.

ביום י"ט בטבת התשפ"ד (31 בדצמבר 2023) תוקנו תקנות שעת החירום כך שהתקופה המרבית של 90 הימים למניעת הפגישה של העצור עם עורך דין תיספר מיום כניסתן לתוקף של תקנות שעת החירום, כדי לאפשר את הארכת מועד דחיית פגישתם עם עורך דין של עצורים שנועצו כבר ב"ד באוקטובר 2023, עד תום תוקפן של תקנות שעת החירום.

כמו כן תוקנה בתקנות שעת החירום ההגדרה "עצור". תיקון זה נדרש כדי להבהיר את תחולת ההסדר, בשים לב לשאלות שעלו בין השאר בדיונים בוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת בסוגיה זו, ואינו משנה מהותית את הפרשנות שניתנה מתחילת תוקפן של התקנות בעניין.

בהתאם לסעיף 39(ו) לחוק-יסוד: הממשלה – "תוקפן של תקנות שעת חירום יפקע כעבור שלושה חודשים מיום התקנתן, זולת אם הוארך תוקפן בחוק". בשים לב לכך, תקנות שעת החירום עמדו לפוג ביום י"ד בשבט התשפ"ד (24 בינואר 2024).

לנוכח הצורך הביטחוני המובהק בהמשך מניעת הפגישה של העצורים האמורים עם עורך דין ומכיוון שלא הסתיימו הדיונים הפנים-ממשלתיים לצורך הנחת

² ק"ת התשפ"ד, עמ' 178.

³ ס"ח התשנ"ו, עמ' 338.

” (2) על אף האמור בפסקה (1), אם מצא נשיא בית המשפט המחוזי, לבקשת ראש אגף החקירות במשטרת ישראל או בשירות הביטחון הכללי, באישור היועץ המשפטי לממשלה, כי מניעת הפגישה דרושה מטעמים של חשש לפגיעה בחיי אדם בקשר לפעולות המלחמה, רשאי הוא להאריכה לתקופות נוספות שלא יעלו על עשרים ימים כל אחת, ובלבד שסך כל התקופות שבהן נמנעה הפגישה עם עורך דין לא יעלה על 120 ימים; בקשה לפי פסקה זו, תידון במעמד צד אחד בלבד, ומטעם המבקש יתייצב קצין משטרה בדרגת פקד ומעלה; על החלטה לפי פסקה זו, רשאים הצדדים לערור לפני בית המשפט העליון שידון בעניין בשופט אחד.”

ד ב ר י ה ס ב ר

רשאי להורות שעצור לא ייפגש עם עורך דין או להאריך את התקופה האמורה בסעיף 35(ג) כנוסחו באותן תקנות, אם הוגשה בקשה לכך, באישור היועץ המשפטי לממשלה (סמכות אשר נאצלה לפרקליט המדינה), עד לתקופה מרבית של 60 ימים (במקום 180 ימים כפי שהיה קבוע עד עתה).

נוסף על כך, וכדי לתת מענה ביחס לעצורים אשר יש חשיבות ביטחונית במניעת הפגישה שלהם עם עורך דין לתקופה ארוכה יותר מהתקופה הקבועה בסעיף קטן (ד) בנוסחו המוצע, בשל חשש לפגיעה בחיי אדם בקשר לפעולות המלחמה, מוצע לקבוע כי אם מצא נשיא בית המשפט המחוזי, לבקשת ראש אגף החקירות במשטרת ישראל או בשירות הביטחון הכללי, באישור היועץ המשפטי לממשלה, כי מניעת הפגישה דרושה בשל החשש האמור, רשאי הוא להאריכה, מזמן לזמן, לתקופה שלא תעלה על 120 ימים.

פגישה עם עורך דין, באופן שמעל 60 ימים שבהם נמנעה פגישה כאמור, יהיה ניתן להאריך את מניעת הפגישה לפרק זמן נוסף, בשל חשש לפגיעה בחיי אדם הקשורה לפעולות המלחמה בלבד.

סעיף 1 תוקפו של החוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (פגישה עם עורך דין של עצור בעבירת ביטחון), התשפ”ד–2024, עומד לפקוע ביום כ”ד באדר ב’ התשפ”ד (3 באפריל 2024), ובשל הסיבות שפורטו בהרחבה בחלק הכללי לדברי ההסבר, מוצע להאריך את תוקפו עד יום י”ב בסיוון התשפ”ד (18 ביוני 2024).

סעיף 2 מוצע לתקן את סעיף קטן (ד) לסעיף 35 לחוק המעצרים כנוסחו בתקנה 2 לתקנות שעת החירום, כך שנשיא או סגן נשיא בית המשפט המחוזי יהיה